



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE**

così composta:

Franca Mangano	Presidente
Riccardo Massera	Consigliere rel.
Caterina Garufi	Consigliere

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4586 dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 06/06/2024, promossa

da

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), rappresentata e difesa dall'avv. CHIARA MODICA DONÀ DALLE ROSE;

- Appellante -

contro

Controparte_1 (C.F. *C.F._2*), rappresentata e difesa dall'avv. Gregorio Troilo;

- Appellata -

e contro

CP_2 (C.F. *C.F._3*);

- Appellato, contumace -

OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9653/2019 pubblicata il 08/05/2019, in punto di Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condominiali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il 13 marzo 2017 l'assemblea della «comunione immobile *Pt_1* Corso Trieste 175 int. 3 in Roma» era chiamata a pronunciarsi sul seguente ordine del giorno:

- 1) «restituzione di tutte le chiavi alla sig.ra *Parte_1* o a chi per lei incaricata e della serratura rimossa»;
- 2) «offerta dell'indennità di occupazione per l'importo già deliberato in data 18 gennaio 2017»;

- 3) «scuse formali e scritte dell'avvenuta sopra descritta condotta onde evitare l'inevitabile proseguimento del rispetto della legge e dei diritti violati nelle rispettive sedi penali e civili dell'illecito posto in essere»;
- 4) «valutare altre ipotesi possibili, varie ed eventuali».

Con la partecipazione della sola *Parte_1* in quell'occasione la comunione deliberò:

- a) la restituzione alla stessa *Parte_1* delle copie delle chiavi detenute dagli altri comproprietari e di una serratura rimossa, e in mancanza la sostituzione delle serrature dell'appartamento in comunione;
- b) il divieto per i comunisti *CP_2* e *Controparte_1* di avvicinarsi all'immobile;
- c) la conferma dell'indennità di occupazione a carico di *Parte_1* nell'importo complessivo di 100 €, ovvero 50 € per ciascuno degli altri comunisti.

2. Adito da *CP_2* e *Controparte_3*, con sentenza n. 9653/2019 del 08/05/2019 il Tribunale di Roma ha annullato le delibere adottate e ha compensato le spese, osservando:

- che nel corso di altro giudizio, relativo allo scioglimento delle comunioni ereditarie derivanti dalla successione di *Persona_1* e da quella di *Persona_2*, genitori di *Parte_1* e *CP_2* nonché nonni di *Controparte_1* (quest'ultima erede in rappresentazione del padre premorto ^{Per}), il Tribunale di Roma ha pronunciato sentenza parziale con cui ha annullato il testamento olografo di *Persona_1* procedendo alla divisione ereditaria sulla base delle disposizioni che regolano la successione *ab intestato*, e – per quanto rileva in questa sede – procedendo a collazione ha imputato alla massa ereditaria la quota dell'immobile in corso Trieste n. 175 acquistato da *Parte_1* con atto per notaio *Per_4* del 1990, in quanto acquistata con denaro dei genitori;
- che per effetto della collazione della donazione e della conseguente imputazione alla massa ereditaria dell'immobile di Corso Trieste n. 175 le tre parti in causa, già al momento dell'apertura della successione, erano titolari di quote dell'immobile nella misura di 1/3 ciascuna;
- che quindi la delibera impugnata deve essere annullata in quanto approvata con il solo voto di *Parte_1*, la cui quota di partecipazione alla comunione è pari a 1/3, e quindi senza le maggioranze previste dagli articoli 1105 e 1108 c.c.;
- che la delibera concernente il divieto per *CP_2* e *Controparte_1* di avvicinarsi all'immobile è indubbiamente atto eccedente l'ordinaria amministrazione e pregiudizievole all'interesse dei due partecipanti;

- che il deliberato concernente la determinazione della indennità di occupazione è altresì nullo «non essendo la stessa rapportabile ad una concreta situazione suscettibile di valutazione in termini contrattuali o extracontrattuali, anche risarcitori».

3. *Parte_1* ha impugnato la sentenza chiedendo l'integrale riforma del provvedimento e la dichiarazione dell'efficacia delle delibere, con condanna degli appellati ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Controparte_1 ha eccepito l'inammissibilità del gravame, di cui ha comunque chiesto il rigetto con vittoria delle spese dei due gradi di giudizio.

CP_2 non si è costituito in giudizio sebbene ritualmente citato e deve quindi essere dichiarato contumace.

Il 06/06/2024 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

4. Parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado deducendo:

- che la collazione per imputazione non comporta il crearsi di una comunione sul bene immobile già donato, che invece deve essere imputato solo per effettuare una riunione fittizia e calcolare le quote astratte degli eredi;

- che in realtà, come riconosciuto dallo stesso Tribunale di Roma in occasione dell'impugnazione di altra delibera della comunione, il bene di corso Trieste 175 «è in comunione ordinaria su cui insiste allo stato per il 50% una comunione ereditaria e siccome l'immobile è totalmente unico e indiviso, le quote spettanti ai condidenti ai fini delle delibere devono essere calcolate sull'intero»;

- che quindi le delibere erano state approvate con le maggioranze richieste dagli artt. 1105 e 1108 c.c.;

- che la delibera con cui si è vietato agli appellati di avvicinarsi all'immobile non eccede l'ordinaria amministrazione, in quanto questo è da lei abitato per l'intero ed era necessario adottare iniziative per evitare ingerenze nella sua vita privata;

- che la delibera della comunione ben può liquidare l'ammontare dell'indennità di occupazione sulla base di parametri liberamente determinati dai comunisti.

5. Nella sua apprezzabile sinteticità, l'atto di appello consente di individuare senza incertezze sia i punti della sentenza impugnati, sia le argomentate ragioni di dissenso rispetto alle conclusioni in fatto e in diritto cui è giunto il primo giudice. L'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione deve quindi essere respinta.

6. Il motivo di gravame è fondato.

6.1. Preliminarmente è opportuno osservare che l'art. 337, secondo comma, c.p.c. prevede che quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata. La dottrina e la giurisprudenza hanno interpretato la norma nel senso che la sentenza, anche prima del suo passaggio in giudicato, è dotata di un'intrinseca imperatività ed esplica i suoi effetti costitutivi o dichiarativi anche al di fuori del processo in cui è resa. Di conseguenza, il giudice ha il potere discrezionale di sospendere il processo in attesa dell'esito dell'impugnazione, conformarsi alla decisione impugnata o decidere in modo difforme da essa, ma in questo caso motivando la sua diversa valutazione (v. in proposito Cass., Sez. L, Sentenza n. 10523 del 25/10/1997, Rv. 509263 – 01).

6.2. L'immobile oggetto di comunione apparteneva a *Parte_1* per il 50% della nuda proprietà, mentre la madre *Persona_1* era proprietaria dell'altro 50% e titolare dell'usufrutto sulla quota della figlia. Al riguardo, deve essere ribadito quanto da questa Corte già osservato con la sentenza n. 1681 dell'8 marzo 2023: indipendentemente dall'uso che possa essere stato fatto dell'appartamento nel corso degli anni, al fine di accertare se l'intero appartamento di corso Trieste ricada in comunione ovvero se, come prospettato dagli appellati, una sua porzione sia di proprietà esclusiva dell'appellante e l'altra ricada in comunione ereditaria tra le parti, occorre fare esclusivo riferimento all'atto di compravendita del 1990: dal suo tenore è evidente che l'oggetto della vendita consiste nella quota ideale del 50% dell'intero appartamento, distinto con il numero interno 3, composto da 5 camere ed accessori, e confinante con vano scale, muri perimetrali e Corso Trieste, salvo altri; del locale ad uso cantina sito al piano seminterrato della scala destra e del locale posto al piano seminterrato con ingresso dal cortile, avente ad accesso da corso Trieste n. 169/b ad uso autorimessa.

6.3. La sentenza non definitiva del Tribunale di Roma n. 22583/2017, resa nell'ambito del giudizio di scioglimento della comunione ereditaria e non passata in giudicato, ha annullato – con motivazione che si ritiene condivisibile – il testamento olografo di *Persona_1*. Alla sua morte, quindi, la sua quota del 50% dell'immobile si è devoluta per 1/3 al marito *Persona_2* e per 2/3 alle stirpi dei tre figli *Parte_1*, *CP_2* e ^{Per}; a quest'ultimo, premorto, è subentrata per rappresentazione la figlia *CP_1*. Con la medesima sentenza il Tribunale di Roma ha poi accertato – e sulla questione non vi è contrasto tra le parti – che l'acquisto fatto dall'odierna appellante costituisce una donazione indiretta in quanto avvenuto con denaro dei genitori, e ha disposto ai sensi dell'art. 737 c.c. la collazione nella massa ereditaria della quota acquistata da *Parte_1*. In particolare,

quel giudice ha osservato che «deve imputarsi alla massa ereditaria la quota dell'immobile in corso Trieste n. 175 acquistato con atto per notaio *Per_4* el 1990 da *Parte_1*, essendo incontroverso che esso fu acquistato con denaro dei genitori»; di conseguenza, nel dispositivo ha disposto «l'imputazione alla massa ereditaria della quota dell'immobile».

L'art. 746 c.c. prevede che la collazione degli immobili donati si esegue, a scelta del donatario, in natura, e cioè mediante conferimento del bene nell'asse ereditario, oppure per imputazione del valore del bene donato alla quota che spetta allo stesso coerede donatario. In mancanza di scelta da parte del donatario, «la collazione deve farsi per imputazione del relativo valore alla quota di sua spettanza» (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17409 del 16/06/2023, Rv. 668320 – 01). Nella collazione in natura il bene rientra nella massa ereditaria determinando un effettivo incremento dei beni in comunione: la sua proprietà passa alla comunione ereditaria con effetto dall'apertura della successione. Nella collazione per imputazione, viceversa, «i beni già oggetto di donazione rimangono di proprietà del medesimo donatario; sicché ... la somma di denaro corrispondente al valore del bene donato, quale accertato con riferimento alla data di apertura della successione, viene sin da quel momento a far parte della massa ereditaria in sostituzione del bene donato, costituendo in tal modo *ab origine* un debito di valuta a carico del donatario» (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9177 del 12/04/2018, Rv. 648226 – 01).

Ciò posto, nonostante l'imprecisione delle espressioni utilizzate la sentenza n. 22583/2017 deve essere interpretata nel senso che essa ha disposto la collazione del bene per imputazione: tanto in motivazione quanto nel dispositivo, infatti, si dispone la «imputazione della quota», e non la sua collazione in natura o il suo conferimento alla massa. E infatti, con la successiva sentenza definitiva n. 9186/2024 resa nell'ambito del medesimo procedimento (anch'essa non passata in giudicato) il Tribunale ha sciolto la comunione ereditaria sui beni appartenuti a *Persona_1* disponendo unicamente del 50% dell'immobile di Corso Trieste già di proprietà della *de cuius*, e non dell'intero, così confermando che la quota acquistata da *Parte_1* è rimasta di sua proprietà e non è stata conferita nella comunione ereditaria. Alcune delle parti ha del resto allegato che *Parte_1* abbia mai dichiarato di voler effettuare la collazione in natura, sicché questa non poteva che avvenire per imputazione del valore alla sua quota ereditaria.

6.4. Non sono pertanto condivisibili le argomentazioni svolte dal primo giudice (peraltro fatte proprie da questa stessa sezione nella sentenza n. 1681/2023, relativa all'impugnazione di altra delibera della medesima comunione) secondo cui i coeredi sarebbero proprietari dell'intero per 1/3 ciascuno. Al contrario, *Parte_1*

Pt_1 è proprietaria dell'immobile per una quota pari a 2/3: 1/2 per l'acquisto da lei fattone nel 1990; 1/9 – ovvero 1/3 di 2/6 (e cioè i 2/3 del 50%) – quale quota a lei spettante dell'eredità della madre; 1/18 quale quota a lei spettante dell'eredità del padre, che a sua volta aveva ereditato 1/3 del 50% (e quindi 1/6) da *Persona_1*

Con la ricordata sentenza del Tribunale di Roma n. 9186/2024, del resto, è stata sciolta la comunione derivante dalla successione di *Persona_1* attribuendo a *Parte_1* i 2/3 del 50% dell'immobile (ovvero la quota relitta dalla *de cuius* al netto di quanto devoluto al marito *Persona_2* in relazione alla cui eredità la domanda di divisione è stata dichiarata improcedibile per la presenza di abusi in altro immobile). Per il principio della dichiaratività della divisione di cui all'art. 757 cod. civ. l'effetto distributivo opera retroattivamente, con la conseguenza che ciascun convivente è reputato titolare sin dal momento della successione dei beni a lui assegnati o attribuiti. Pertanto, per effetto della sentenza ora indicata l'appellante è titolare di una quota dell'immobile pari a 5/6, oltre ad 1/3 della quota tuttora indivisa ereditata dal padre *Pers* (1/18), per complessivi 8/9.

Le delibere impugnate, pertanto, sono state approvate con le maggioranze richieste dagli artt. 1105 e 1108 c.c. (rispettivamente, la maggioranza del valore delle quote per gli atti di ordinaria amministrazione e i 2/3 del valore complessivo della cosa comune per gli atti di straordinaria amministrazione), dal momento che nella comunione, a differenza di quanto accade in tema di condominio, le maggioranze si calcolano unicamente per quote e non anche per teste.

7. Occorre a questo punto esaminare gli altri motivi di impugnazione delle delibere assunte dall'assemblea della comunione, riproposti dall'appellata *CP_1* [...] ai sensi dell'art. 346 c.p.c.

Al riguardo è opportuno osservare che in materia di condominio la giurisprudenza di legittimità si è ripetutamente espressa nel senso che la nullità della delibera assembleare è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 1421 c.c. (v. in questo senso, ad es., Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12582 del 17/06/2015, Rv. 635891 – 01, nonché Sez. 2, Sentenza n. 22678 del 27/09/2017, Rv. 645435 – 01 e Sez. U, Sentenza n. 9839 del 14/04/2021, Rv. 661084 - 02). Il medesimo principio deve essere affermato in tema di impugnazione delle delibere della comunione ai sensi dell'art. 1109 c.c., identica essendo la ragione giustificatrice.

7.1. In primo luogo, sono comunque viziose le delibere con cui l'assemblea della comunione ha disposto la sostituzione della serratura dell'appartamento di Corso Trieste e il divieto per gli altri comunisti «di avvicinarsi all'immobile oggetto della

comunione»: esse esorbitano dall'ordine del giorno, il quale indicava, quale oggetto della discussione, solo la restituzione a *Parte_1* di copia delle chiavi e della serratura rimossa. Quanto deliberato, quindi, viola l'art. 1105, comma 3, c.c., il quale richiede che tutti i partecipanti vengano previamente informati dell'oggetto della discussione.

7.2. La delibera con cui è stata disposta la restituzione a *Parte_1* delle chiavi detenute dagli altri comproprietari e, in mancanza, la sostituzione delle serrature è viziata da nullità in quanto apertamente elusiva dell'ordine di reintegrare gli odierni appellati nel compossesso dell'immobile mediante la consegna in loro favore delle relative chiavi impartito dal Tribunale di Roma in sede di reclamo con ordinanza dell'8 novembre 2016, le cui statuizioni sono state da ultimo ribadite da questa Corte (dopo un iniziale rigetto in primo grado) con sentenza n. 4719/2024 del 03/07/2024 che ha ordinato a *Parte_1* di reintegrare *CP_1* e *CP_2* nel compossesso della porzione immobiliare contraddistinta dall'interno 3/A, facente parte dell'appartamento indiviso sito in Roma, Corso Trieste n. 175.

7.3. La delibera con cui è stata determinata la misura dell'indennizzo dovuto dall'odierna appellante agli altri comproprietari per l'utilizzo esclusivo dell'immobile in comunione è infine nulla per impossibilità dell'oggetto, in quanto esorbita dalle attribuzioni dell'assemblea della comunione. Questa è infatti chiamata a deliberare sull'amministrazione e sul godimento della cosa comune (artt. 1105 e 1106 c.c.) ma non anche sui rapporti di debito-credito tra i comunisti, sicché non può la maggioranza dei comproprietari (a maggior ragione se composta da un unico soggetto) adottare decisioni che incidano sul patrimonio personale degli altri comunisti.

8. Nonostante la fondatezza del motivo di gravame, quindi, deve comunque essere dichiarata l'invalidità delle delibere impugnate, e la sentenza di primo grado deve essere riformata in conseguenza della rilevata nullità delle delibere ora indicate, mentre merita conferma, sia pur con diversa motivazione, per quanto riguarda l'annullamento delle delibere indicate al paragrafo 7.1.

9. L'oggettiva complessità della lite e il fatto che il suo esito sia stato condizionato anche da provvedimenti giurisdizionali sopravvenuti in corso di causa costituiscono grave motivo per l'integrale compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.

P.Q.M.

la Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) in parziale riforma della sentenza di primo grado, che conferma nel resto, dichiara la nullità della delibera assunta il 13 marzo 2017 dall'assemblea della

«comunione immobile *Pt_1* Corso Trieste 175 int. 3 in Roma» con cui è stata decisa la restituzione a *Parte_1* di copia delle chiavi dell'immobile in comunione e della serratura rimossa e in difetto la sostituzione delle serrature e di quella con cui è stato determinato l'indennizzo per l'occupazione dell'immobile dovuto da *Parte_1* agli altri comproprietari;

2) dichiara integralmente compensate le spese del doppio grado di giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione il 10/10/2024

Il Consigliere estensore

Riccardo Massera

La Presidente

Franca Mangano